

경 고 사 항

1. 제 목 : 승강식 방화문 설치 공사 부적정

2. 관계기관 : BB○○◇◇원

3. 내 용 : BB○○◇◇원에서는 BB시의 의료시설 및 다중이용시설점검 결과
위법사항(방화문턱 훼손) 시정(2018.04.09.) 요구 및 일반 방화문 설치 시 단차로 인한
어르신 이동시 불편함 및 안전사고 발생을 방지하기 위하여 [표 1]과 같이 문턱
없는 승강식 방화문 교체 공사를 실시하였습니다.

[표 1] 방화문 교체공사 계약 내역 (생략)

가. 예정가격 산정 누락

우리 공단 「계약사무규정」 제10조(예정가격의 비치) 제1항 및 제2항에 따르면,
이사장 또는 계약담당자는 경쟁 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여
당해 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리
개찰장소 또는 가격협상 장소 등에 두어야 하며, 계약법률시행령 제26조 제1항
제5호 가목 및 바목에 따른 수의계약(제50조제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는
경우는 제외한다) 등을 체결하려 할 때에는 예정가격을 작성하지 아니할 수 있다
고 규정되어 있습니다.

따라서 BB○○◇◇원에서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행
령 제26조 제1항 제2호 아목1)에 따라 수의계약을 체결할 경우 미리 예정가격을
결정하고 이를 기준으로 가격협상을 진행하여 계약을 체결하여야 합니다.

그런데 BB○○◇◇원의 승강식 방화문 설치 공사 계약 체결 현황을 확인한
결과, 승강식 방화문은 특허제품²⁾으로 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
시행령에 따라 수의계약을 체결하였으나, 예정가격 작성 및 가격 협상 절차를
거치지 않고 해당업체에서 납품한 타 병원 유사실적만을 비교하여 계약을 체결

1) 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하거나 구매하는 경우로서 대용품
이나 대체품이 없는 경우

2) 특허번호 10-1464627호(방화문의 문턱 승강장치)

하였습니다.

나. 추가소요 품목 구매 시 가격산정 소홀

우리 공단 「계약사무규정」 제99조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하였을 때 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 공사 시작 후 교체가 필요한 부분이 발견되어 추가 구매하는 등의 사유로 공사금액이 변경될 경우에는 공사 내역서를 확인하고 추가된 품목에 대해서는 낙찰률을 곱하여 계약금액을 변경하거나, 낙찰률을 산정할 수 없을 때에는 별도의 가격 조사를 실시하는 등 적절한 방법으로 계약금액을 변경하여야 합니다.

그런데 BB○○◇◇원 방화문 설치공사 계약 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 방화문 교체공사 중 시설 노후화로 인한 부속품을 추가계약하면서 도어릴리즈 등 3개 품목은 신규품목이므로 낙찰률을 적용하여 계약금액을 산정하거나 낙찰률의 산정이 불가능한 경우 가격 조사를 통해 적정 계약금액이 산출되도록 하여야 하나, 업체의 견적가대로 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 추가계약 품목 현황 (생략)

다. 계약기간 연장 시 증빙서류 등 미확보

방화문 설치공사의 공사도급표준계약서 제4조(공사기한의 엄수) 제1항에 따르면 을은 공사기한 내에 공사를 완료하여야 하며 만일 기한 내에 완료할 수 없는 사유가 발생한 경우 지체 없이 그 사유서를 첨부하여 갑에게 그 사실을 통지하여야 하며, 갑과 을은 공사기한의 연장 또는 계약의 파기에 대해 협의하여 결정한다고 명시되어 있습니다.

그리고 우리 공단 「계약사무규정」 제80조(보증보험증권 등의 보증기간의 연장)에

따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약의 이행 기간을 연장하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 기간 내에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하여 보증보험증권 등을 유가증권관리담당자에게 제출하게 하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 BB○○◇◇원에서는 방화문 설치공사 중 공정이 지연되어 계약기간 내에 공사를 마치지 못할 것으로 예상되는 경우 계약업체의 사유서를 제출받고 계약업체에 합당한 사유가 있다고 판단될 경우 계약기간을 연장하여야 하며, 그에 따라 계약보증보험증권의 보증기간도 연장하여야 합니다.

그런데 BB○○◇◇원의 방화문 설치공사 검수조서 및 준공내역서를 확인한 결과, 검수조서 상 납품기일이 최초 계약일인 2018.12.08.이 아닌 2018.12.14.로 표기되어 있는 것으로 볼 때 계약기간이 6일 연장된 것으로 보이나, 교체공사 작업내역 중 '11.29 매립방화문 자재 수급으로 인한 공사 연기'라고 기재되어 있는 것 외에는 연장 사유를 확인할 수 있는 증빙 및 계약연장 내부결재 문서, 연장계약서 등이 없으며, 계약보증보험증권의 보증기간도 연장하지 않았습니다.

라. 공사 완료 후 검사 미흡

우리 공단 「계약사무규정」 제85조(검사) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 스스로 이를 검사하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 제89조(대가의 지급) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 공사, 제조, 구매, 용역, 기타 지출의 원인이 되는 계약에 있어서는 제85조의 규정에 의한 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 계약서 제5조(공사지연시의 조치) 각항에 따르면 협의 결과 을이 공사기한을 지나서 공사하는 경우 또는 을의 책임 있는 사유로 공사지연이 발생한 경우 을은 갑에게 지연일수 1일에 대하여 계약금액의 5/1000에 해당하는 금액을 지체보상금으로 지급하며, 다만 문서에 의해 갑의 사전승인을 얻었거나 갑의 귀책사유로 지연되었을 때는 적용하지 않는다고 명시되어 있습니다.

따라서 BB○○◇◇원에서는 계약업체의 공사 절차가 완료된 후 검사를 실시하고 검사 결과 이상이 없는 것으로 확인될 경우 대금을 지급하여야 하며, 계

약업체의 귀책사유로 공사가 지연되었을 경우에는 지체상금을 부과하여야 합니다.

그런데 BB○○◇◇원의 방화문 설치공사 검수조서 및 준공내역서를 확인한 결과, 2018.12.15. 방화문 도색작업을 마지막으로 공사가 완료되었으나, 2018.12.14. 검수를 완료한 것으로 검수조서를 작성하고 대금을 지급하였습니다.

4. 관계기관 의견

BB○○◇◇원은 감사결과를 수용하면서 계약 체결 및 이행 관리에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ BB○○◇◇원장은

- “가”, “나”, “다”, “라”항과 관련하여, 향후 계약 체결 및 이행 관리 시 계약 사무규정 및 관련 법령을 철저히 준수하시기 바라며,(통보)

○ □□이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)